

1501357-95.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VÍTOR VIDAL FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

VÍTOR VIDAL FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, segundo consta na inicial, no dia 10 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501357-95.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501357-95.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VÍTOR VIDAL FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

VÍTOR VIDAL FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, segundo consta na inicial, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 17h30min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha De Abreu, 78, - Vila

Municipal, Carapicuíba, guardava, para entrega a consumo de terceiro, 71 (setenta e uma) porções de Crack, 156 (cento e cinquenta e seis) porções de Cocaína e 273 (duzentas e setenta e três) porções de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2022 (fls.58). O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 85/87).

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se, por fim, ao interrogatório.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice a aplicação do redutor. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas a amparar um decreto condenatório e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls.65/67

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado, já que nesta solenidade, o acusado confessou os fatos e disse que havia recebido a quantia R\$ 600,00 para guardar a mochila e quando viu os policiais, a atirou na caçamba.

As testemunhas Joyce e Wagner, na esfera policial, informaram que visualizaram o momento em que o acusado jogou a mochila com as drogas. Em juízo, alteraram a versão, mas confirmaram que o que haviam dito na esfera policial.

Os milicianos, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas e afirmaram que, no dia, faziam patrulhamento de rotina, quando observaram um casal sentado em uma mureta, bem como dois outros indivíduos próximos. Que quando esses dois indivíduos viram a viatura começaram a caminhar de forma rápida. Como o local é conhecido como ponto de venda de drogas na região, bem como em razão da atitude dos dois, optaram por abordá-los. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Enquanto realizavam a consulta dos abordados foram informados pelo centro de operações acerca de uma denúncia anônima, dando conta que o casal que estava no local não tinha nada a ver com o ocorrido, bem como afirmava que Vitor havia arremessado, momentos antes da abordagem, uma mochila dentro de uma caçamba de lixo. Diante da informação foram até a caçamba e localizaram a mochila; que dentro dela havia várias porções de entorpecentes, quais sejam: cocaína, maconha e crack, bem como dinheiro; em entrevista com os envolvidos. Indagado, Vitor negou ser o proprietário da mochila. No entanto, as testemunhas Wagner e Joyce viram Vitor arremessar a mochila dentro da caçamba. Matheus narrou que que era usuário de entorpecentes e estava no local para comprar drogas de Vitor. Que não os conhecia de abordagem policial anterior.

Note-se que os policiais militares e demais testemunhas descreveram detalhadamente e de forma coesa os fatos, bem como acrescentaram que não tinham nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes. Ademais, o acusado confessou a traficância no local.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado: 71 (setenta e uma) porções de Crack, 156 (cento e cinquenta e seis) porções de Cocaína e 273 (duzentas e setenta e três) porções de Maconha - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela

qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Ele confessou os fatos, tem 18 anos de idade e demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento.

Além disto, a quantidade de droga não era tao expressiva e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Diante das condições pessoas favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU VÍTOR VIDAL FERREIRA, RG: 50427799, CPF: 394.092.648-55, nascido em 06/06/2004, filho de ALEXANDRE GOMES FERREIRA e LUCIENE VIDAL, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis)dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA